

0082539-14.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... constataram que o veículo era produto de roubo e que a placa original tinha a identificação DDF-5710, sendo que o réu não portava nenhum documento em relação ao carro.

Na fase policial, o réu alegou que tomou o veículo como empréstimo de indivíduo de prenome "Manoel", não tendo, contudo, fornecido quaisquer dados qualificativos em relação ao suposto dono do carro. O réu pagou a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0082539-14.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0082539-14.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 1602/2016 - 47º

Distrito Policial - Capão Redondo, 517/2017 - DECAP - Departamento De Polícia

Judiciária Da Capital, 462/2017 - 100º Distrito Policial - J. Herculano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AZEMIR FERREIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Inicialmente, cumpre consignar que a ré ANA CAROLINA DA SILVA foi absolvida sumariamente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 160/161).

Vistos.

AZEMIR FERREIRA SILVA, qualificado à fl. 14, foi denunciado e processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, acusado de, no dia 27 de setembro de 2016, às 15h00, nesta Capital, no bairro Jardim Ângela, na Travessa Caetano Paioli, altura do numeral 05, ter adquirido em proveito próprio um veículo GM/ASTRA, ostentando as placas DAK-7808 que sabia ser produto de crime, possuindo a identificação original por meio das placas DDF-5170. O réu foi preso em flagrante (fls. 02/03), pagou fiança no valor de R\$ 1.000,00 e

foi solto (fl. 33).

A denúncia foi recebida em 08 de maio de 2019 (fl. 126), o réu foi citado (fl. 196) e apresentou resposta à acusação (fls. 199/200).

Em audiência de debates e de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 218/219).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 223/228).

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no patamar mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 231/237).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelos boletins de ocorrência de nº 9254/2016 e de nº 5118/2003 (fls. 09/12 e 80/81), esse último referente ao crime antecedente, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/21), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 41/45) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria da receptação restou incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado em fase extrajudicial, o réu declarou que desconhecia a origem espúria do veículo, pois tinha pegado emprestado de seu amigo Manoel. Alegou que há quatro anos trabalhava vendendo fardos de pães na rua. Na data dos fatos, ao ser abordado, estava limpando o veículo para fazer a devolução a seu amigo, pois estava com o veículo há quatorze dias e o consumo de combustível é alto, não compensando utilizá-lo para trabalho. Indagado quanto aos documentos do carro, informou que seu amigo não os tinha (fls. 08 e 66).

Em Juízo, o réu novamente negou os fatos a ele imputados e alegou que emprestou o veículo em questão de um vizinho de rua chamado "Manoel Oliveira do Espírito Santo", que posteriormente foi morar em um lava-rápido. Trabalhava com entregas na rua, e quando seu carro quebrou, esse vizinho lhe emprestou o veículo GM/Astra por uma semana, quando foi abordado pelos policiais militares. Quando Manoel lhe emprestou o carro, disse que não sabia onde estava o documento do carro. Não tentou se evadir dos policiais militares no momento da abordagem.

A testemunha Edinaldo do Carmo Leal, policial militar, relatou que estava em patrulhamento quando visualizou o veículo GM/Astra, que tentou mudar de direção assim que notou a presença da viatura. Lograram êxito na abordagem e, ao consultarem o COPOM e o TMD, constataram que o carro era um "dublê", que havia sido roubado no ano de 2003. Não se recorda se o condutor portava documentação do veículo, tampouco da versão do abordado acerca dos fatos.

O também policial militar Michel Luiz Borges relatou que localizaram veículo produto de furto, mas quando o antigo proprietário compareceu ao local narrou que já havia sido ressarcido pelo seguro. Não se recorda das demais circunstâncias da abordagem (fls. 06).

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu cometeu o crime de receptação a ele imputado.

Ao que se apurou, no dia 04 de maio de 2003 a vítima S.J.C. narrou ter estacionado o veículo GM/ASTRA de cor preta, chassi 9BGT08C01B210287, quando foi abordada por dois indivíduos desconhecidos que estavam em uma moto marca CG 125, cor e placa não anotadas, que mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, logrando subtrair o veículo, e evadindo em seguida para rumo ignorado, conforme consta do boletim de ocorrência de nº 5118/2003 (fls. 80/81). Observo que a vítima foi ressarcida em seu prejuízo mediante indenização do seguro (fl. 07).

Já na data dos fatos, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina na área do 47º Distrito Policial quando abordaram o réu Azemir dirigindo o carro GM/ASTRA. Embora inicialmente não constava nenhuma restrição na placa do automóvel, compulsando o chassi nos sistemas policiais, as autoridades constataram que o

veículo era produto de roubo e que a placa original tinha a identificação DDF-5710, sendo que o réu não portava nenhum documento em relação ao carro.

Na fase policial, o réu alegou que tomou o veículo como empréstimo de indivíduo de prenome "Manoel", não tendo, contudo, fornecido quaisquer dados qualificativos em relação ao suposto dono do carro. O réu pagou a fiança no valor de R\$ 1.000,00 e foi liberado (fl. 33). Foi novamente ouvido noutra oportunidade, em que disse que o proprietário do veículo era Manoel de Oliveira do Espírito Santo, morador da Rua Francisco Rodrigues Dias, altura do numeral 04 (fl. 66). No entanto, as diligências realizadas a fim de encontrar o logradouro ofertado pelo réu foram infrutíferas (fls. 68), também inexistindo resultado em pesquisa nos sistemas disponíveis (fls. 69/70 e 73).

Como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo consiste na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire, e deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu não apresentou em nenhum momento documentação ou dados da procedência do veículo; mais do que isso, forneceu informações falsas a respeito do suposto proprietário do carro, inexistindo indivíduo com o nome e endereço fornecido por ele em prévia oportunidade, conforme acima exposto.

Nesse contexto, torna-se inequívoca a sua ciência quanto à ilicitude do objeto adquirido, consignando-se que a aquisição de um veículo (bem móvel), ainda que a titularidade se transfira pela tradição, exige algumas formalidades, não se aproximando da boa-fé a conduta de quem adquire veículo sem documentação, sem indicação do suposto vendedor, e, principalmente, como no caso dos autos, declarando em sede policial qualificação de pessoa desconhecida como álibi, a fim de evitar a sua responsabilização criminal pelos fatos agora descritos em denúncia. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, não há elementos que permitam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente (3ª Vara Criminal da Capital - SP; Processo nº 7017727-82.2009.8.26.0050; Data Fim Execução: 03/02/2014; fl. 122/123). Observo que a Folha de Antecedentes é documento apto à comprovação de tal condição, na acepção da Súm. 636, STJ. Não há atenuantes. Agravo a pena em 1/6, tornando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ante a reincidência, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, por aplicação da Súm. 269, STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu AZEMIR FERREIRA SILVA às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O réu respondeu ao presente solto. Faculto a interposição de recurso nessa condição.

Oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA